

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 808/2533 บริษัท ยูไนટેดคอมเตอ์เวกส์ (สยาม)
จำกัด

โจทก์

บริษัท นิวไลออนแมชชีนเนอรี อิมพอร์ต
เอ็กซ์พอร์ต

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204

ป.รษฎากร มาตรา 118

การระบุนวันเดือนปีพร้อมกับขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้นเพียงมุ่งหมายให้ทราบว่าได้มีการปิดและขีดฆ่าเมื่อใดเท่านั้น เมื่อหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ได้มีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ก่อนมีคำพิพากษาแล้วเช่นนี้ แม้จะไม่ได้ลงวันที่ที่ขีดฆ่าก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ไม่ต้องห้าม ป.รษฎากร มาตรา 118 การซื้อขายสินค้ามีกำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ 60 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบสินค้า เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามกำหนดย่อมได้ชื่อว่าผิดนัดแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าโจทก์จะได้ทวงถามก่อนแล้วหรือไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้มอบอำนาจให้นายธงไชย ภาณุมาภรณ์ นางพรทิพย์ มลิตอง และนางอรุณี โคมทองเป็นผู้ดำเนินการแทนโจทก์ และผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวได้มอบอำนาจช่วงให้แก่นายประสิทธิ์ ไกร

ฤกษ์ ฟ้องคดีนี้ตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจช่วงท้ายฟ้อง หมายเลข 2 และ 3 จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เดิมชื่อบริษัทนิวโล อ่อนแมชชีนเนอร์ จำกัด ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทนิวโล อ่อนแมชชีนเนอร์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ตามสำเนาหนังสือรับรองเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2526 จำเลยซื้อรถตัดหญ้าไปจากโจทก์ 80 คันเป็นเงิน 468,000 บาท หลังจากหักส่วนลดพิเศษ 22 เปอร์เซ็นต์ให้แล้วจำเลยต้องชำระราคาดังกล่าวแก่โจทก์ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2526 ครบกำหนดจำเลยไม่ชำระ แต่เมื่อโจทก์ทวงถาม จำเลยผ่อนชำระให้บางส่วนเป็นเงิน 334,000 บาท คงย้งค้างอยู่อีก 134,000 บาท ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยมอบอำนาจให้ผู้ใดมีอำนาจทำการแทนโจทก์ หนังสือมอบอำนาจเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 และหนังสือมอบอำนาจช่วงตาม เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ต่างถูกทำปลอมขึ้นและปิดอากรแสตมป์ไม่ครบตาม ประมวลกฎหมาย โดยเฉพาะหนังสือมอบอำนาจช่วงไม่ได้ระบุให้มีอำนาจฟ้องจำเลย โดยเฉพาะเจาะจง โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยไม่เคยซื้อสินค้าตามฟ้องจากโจทก์ โจทก์ไม่เคยทวงถามและฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า ให้จำเลยชำระเงิน 134,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2526 จนกว่าจะชำระ เสร็จ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 15,075 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบเพราะปิดเพียง 10 บาท และหนังสือมอบอำนาจช่วงเอกสารหมายเลข 3 ปิดอากรแสตมป์ไม่บริบูรณ์เพราะมิได้มีการขีดฆ่าและลงวันที่ ถือไม่ได้ว่ามีการมอบอำนาจโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เมื่อพิจารณาหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 ปรากฏว่าเอกสารฉบับนี้ปิดอากรแสตมป์ 40 บาท หักใช้ 10 บาท ดังที่จำเลยฎีกาไม่ หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จึงปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ข้อ 7 ตามประมวลรัษฎากรแล้วรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 ที่จำเลยฎีกาว่าหนังสือมอบอำนาจช่วงเอกสารหมายเลข 3 อากรแสตมป์ มิได้มีการขีดฆ่าและลงวันที่นั้น ก็ปรากฏว่ามีการขีดฆ่าอากรแสตมป์แล้วเพียงแต่มิได้ลงวันที่เท่านั้นเห็นว่าการระบุนั้นเดือนปีพร้อมกับขีดฆ่านั้นเพียงมุ่งหมายให้ทราบว่าได้มีการปิดและขีดฆ่าเมื่อใดเท่านั้น เมื่อเอกสารฉบับนี้ได้มีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ก่อนมีคำพิพากษาแล้ว เช่นนี้แม้จะไม่ได้ลงวันที่ที่ขีดฆ่าก็รับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 เช่นกัน และที่จำเลยฎีกาเป็นทำนองว่า เมื่อจำเลยให้การต่อสู้มาแต่ต้นว่าหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 และ 3 มีผู้ทำปลอมขึ้น ลายมือชื่อบุคคลในเอกสารดังกล่าวมิใช่ลายมือชื่อที่แท้จริง จึงควรที่โจทก์จะต้องนำนายปลิวจันทร์ศมีหรือนายบรรเวช จันทร์ศมี ซึ่งตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 2 ระบุว่าเป็นกรรมการมาเบิกความยืนยัน แต่โจทก์หาได้นำบุคคลดังกล่าวมาเบิกความไม่ จึงต้องฟังว่าเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวถูกทำปลอมขึ้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่าแม้โจทก์จะมิได้นำบุคคลดังกล่าวมาเบิกความ แต่โจทก์ก็มีนายประสิทธิ์ไกรฤกษ์ซึ่งอ้างว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีนี้มาเบิกความยืนยัน โดยมีนายพรเทพ จรูญพิพัฒน์กุล มาเบิกความสนับสนุนจำเลยไม่มีพยานมาหักล้าง ดังนี้ ฟังได้ว่าหนังสือมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจช่วงตามเอกสารหมายเลข 2 และ 3 เป็น

เอกสารที่แท้จริงประกอบกับเอกสารดังกล่าวได้ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ ดังได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ส่วนปัญหาที่ว่า จำเลยเป็นหนี้ค่าสินค้าโจทก์ตามฟ้องและโจทก์ทวงถามแล้วหรือไม่ เห็นว่า เมื่อโจทก์ฟ้องอ้างว่าเดิมจำเลยซื้อบริษัทนิวโลอันแมชชีนเนอรี จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทนิวโลอันแมชชีนเนอรี อิมพอร์ตเอ็กพอร์ต จำกัด ในเวลาต่อมาจำเลยมิได้ให้การต่อสู้ จึงฟังได้ว่าเดิมจำเลยซื้อบริษัทนิวโลอันแมชชีนเนอรี จำกัด โจทก์มีนายพรเทพ จรูญพิพัฒน์กุล ซึ่งเป็นพนักงานขายของโจทก์เบิกความยืนยันว่าได้นำรถตัดหญ้าตามฟ้องที่จำเลยสั่งซื้อไปส่งให้แก่จำเลยที่บริษัท ตามใบส่งของเอกสารหมายเลข 17 จำเลยออกเช็คสั่งจ่ายเงินชำระค่ารถตัดหญ้างดงกล่าวให้ 2 ฉบับจึงได้ออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวตามเอกสารหมายเลข 18 แต่เมื่อเช็ค 2 ฉบับดังกล่าวถึงกำหนด ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินหลังจากนั้นได้มีการทวงถามกันหลายครั้ง จำเลยชำระเงินให้บางส่วนคงค้างชำระ 134,000 บาท โดยโจทก์มีนายประสิทธิ์ ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานเก็บเงินของโจทก์มาเบิกความสนับสนุนได้ความสอดคล้องต้องกันเห็นว่า ใบส่งของเอกสารหมายเลข 17 ระบุชื่อเดิมของจำเลยเป็นผู้รับของ แม้จะไม่มีลายมือชื่อผู้รับของ แต่ก็ได้ความจากคำเบิกความของนายประสิทธิ์ว่า ใบส่งของเอกสารหมายเลข 17 เป็นสำเนาส่วนต้นฉบับมีลายมือชื่อผู้รับของด้วยแต่เมื่อชำระเงินแล้วคืนต้นฉบับให้จำเลยไป จากคำเบิกความของนายประสิทธิ์ดังกล่าวฟังประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยออกเช็คสั่งจ่ายเงินชำระค่ารถตัดหญ้างดแต่เช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามคำเบิกความของนายพรเทพที่เบิกความไว้ข้างต้น ที่ใบส่งของเอกสารหมายเลข 17 ไม่มีลายมือชื่อผู้รับของจึงฟังเป็นข้อพิรุธยังไม่ถนัด ยังได้ความจากคำเบิกความของนายประสิทธิ์อีกว่า จำเลยเป็นลูกค้าซื้อสินค้าจากโจทก์มาหลายปีแล้ว โดยมีใบส่งของเอกสารหมายเลข 5 ถึง 16 เป็นพยานสนับสนุนได้ความว่าเอกสารดังกล่าวระบุชื่อเดิมของจำเลยทั้งสิ้น ส่วนจำเลยคงมีแต่นายกำพล เพชรกรจักร ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยมาเบิกความลอย ฤว่าไม่เคย

ซื้อสินค้าของโจทก์เท่านั้น ประกอบกับมาคำนึงถึงข้อที่ว่าหากโจทก์จะยื่นแต่งเรื่องขึ้นฟ้องจำเลยน่าจะอ้างว่าจำเลยยังไม่ได้ชำระหนี้ทั้งหมด ไม่น่าจะอ้างว่าจำเลยชำระหนี้ให้แล้วบางส่วนดังนี้ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือดียิ่งกว่าพยานหลักฐานของจำเลย ฟังได้ว่าจำเลยซื้อรถตัดหญ้าโจทก์ไปและยังค้างชำระเงิน134,000 บาท ตามฟ้อง ส่วนปัญหาเรื่องการทวงถามหนี้ จำเลยฎีกาว่าโจทก์ต้องทวงถามก่อนจึงจะฟ้องคดีนี้ได้ เห็นว่า โจทก์นำสืบแล้วว่า การซื้อขายสินค้ารายนี้ได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ 60 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบสินค้า เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามกำหนดย่อมได้ชื่อว่าผิดนัดแล้ว ดังนี้ ไม่ว่าโจทก์จะได้ทวงถามก่อนแล้วหรือไม่ ย่อมไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป..."

พิพากษายืน.

(นาม ยิ้มแย้ม-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ